

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3770/2537

สำนักงาน เร่งรัด พัฒนา ชนบท
นาย ณรงค์ พยุงพงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งและทางวินัยที่โจทก์ได้แต่งตั้งขึ้น มีความเห็นเสนอโจทก์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2523ว่าไม่อาจสืบหาตัวผู้กระทำความผิดได้ ควรระงับความรับผิดชอบทางแพ่งไว้ก่อน ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน โจทก์ได้มารู้ว่า จำเลยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528 โจทก์จึงได้รู้ตัวผู้ละเมิดและจะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยตั้งแต่วันที่ ดังกล่าวเมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนวันที่ 7 กรกฎาคม 2529 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448
วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522 จำเลยที่ 1ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด โจทก์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมแผนปฏิบัติการภาคเหนือ ได้มา ขอยืมกุญแจรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ม-8039 กรุงเทพมหานคร จากจำเลยที่ 2

ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดโจทก์ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 และเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษากุญแจรถคันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้นอกราชการและนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีได้ทำบันทึกการยืมรถข้ามฝ่ายและมีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา แต่จำเลยที่ 2 ก็มอบกุญแจรถให้จำเลยที่ 1 ไปอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งที่ 37/2520 และ 439/2515 จำเลยที่ 1 ได้นำไปใช้และครอบครองตลอดมาจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2522 จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับผู้มีชื่อครอบครองและควบคุมรถคันดังกล่าวขับไปตามถนนสายหนองฉาง-อุ้มผาง กิ่งอำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานีด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวพลิกคว่ำตกถนนได้รับความเสียหาย การที่จำเลยทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งนำรถไปใช้ดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวว่าจำเลยทั้งสองจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 60,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดเกินหนึ่งปีแล้ว ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก เพราะโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิน 1 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 60,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 นำรถของโจทก์ไปไว้ในครอบครองและนำไปใช้นอกเขตกรุงเทพมหานครและใช้นอกราชการเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบของโจทก์ เป็นการละเมิดและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบผิดทางแพ่งและทางวินัยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ตามเอกสารหมายเลข จ.15 คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเสนอโจทก์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2523 ว่า ไม่อาจสืบหาตัวผู้กระทำผิดได้ควรระงับความรับผิดชอบผิดทางแพ่งไว้ก่อน และให้หาหรือเรื่องการซ่อมรถคันดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง ตามเอกสารหมายเลข จ.17 โจทก์ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบผิดทางแพ่งซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายตามเอกสารหมายเลข จ.22 กระทรวงการคลังเห็นชอบด้วยจึงให้กรมบัญชีกลางมีหนังสือถึงโจทก์ให้เรียกให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินให้กับทางราชการต่อไป ตามเอกสารหมายเลข จ.8 และโจทก์ได้ทราบเรื่องเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528 และดำเนินการให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้ทางราชการ เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ชำระได้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2529

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 มีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ให้ความว่าคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบผิดทางแพ่งและทางวินัยที่โจทก์ได้แต่งตั้งขึ้นมีความเห็นเสนอโจทก์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2523 ว่า ไม่อาจสืบหาตัวผู้กระทำผิดได้ควรระงับความรับผิดชอบผิดทางแพ่งไว้ก่อนตามเอกสารหมายเลข จ.17 ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน โจทก์ได้มารู้ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาความรับผิดชอบผิดทางแพ่งซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528 โจทก์จึงได้รู้ตัวผู้ละเมิดและจะฟ้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหม

ทดแทนวันที่ 7 กรกฎาคม 2529ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคแรก ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>